

1500148-69.2022.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... e o valor de R\$20,00, frutos do tráfico. Mesmo tentando fuga, foi capturado, confessando o tráfico, dizendo que revendia as substâncias entorpecentes, pois estava desempregado e pegava kits de 14 porções, sendo 10 para o fonecedor e 04 ele".

O réu foi notificado. (fl. 100)

Defesa preliminar apresentada (fls. 83/84).

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500148-69.2022.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-69.2022.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106017/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 24381791 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2106017 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS PAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

ANDRÉ LUIS PAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 18 de abril de 2022, por volta das 14h40, em uma via pública na Rua Rivadávia Ferreira de Carvalho, Bairro Conjunto Habitacional Jardim Padre Donizetti, neste município e comarca de Tambaú- SP, o denunciado, também conhecido como "Andrezinho", trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 07 pinos de cocaína (2,7g.) e 01 porção de maconha (1,9g.) substâncias capazes de provocar dependência física e psíquica, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o Ministério Público, "existiam denúncias anônimas, devido o recorrente

exercício de mercancia, onde o denunciado se posicionou em via pública a fim de destiná-las ao consumo de terceiros, motivo pelo qual passou a ser observado pela Polícia em campanhas. Encontrado no ato de comercialização e abordado, foram encontrados com ele, 07 pinos de cocaína, 01 porção de maconha, escondidos em um maço de cigarro e o valor de R\$20,00, frutos do tráfico. Mesmo tentando fuga, foi capturado, confessando o tráfico, dizendo que revendia as substâncias entorpecentes, pois estava desempregado e pegava kits de 14 porções, sendo 10 para o fonecedor e 04 ele".

O réu foi notificado. (fl. 100)

Defesa preliminar apresentada (fls. 83/84).

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 91/92).

O réu foi citado (fl. 127).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2022, às 15:30. (fl. 91/92).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa as rés a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.01), auto de exibição e apreensão (fl.26), auto de constatação preliminar (fls.28), boletim de ocorrência (fls. 23/24), laudo pericial (fls. 64/66), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 67/68), além da prova oral produzida.

A testemunha Welther Vaz Martins, policial civil, disse que houve denúncia em virtude da prática do tráfico de entorpecentes. Disse que montaram campana, observando a prática do crime de tráfico de drogas. Após observar duas vendas, foi realizada a abordagem. Com o réu foi encontrado, no maço de cigarros, a quantidade de drogas apreendida. Disse que o réu confirmou a traficância, confessando que não estaria conseguindo negociar a droga em Santa Cruz das Palmeiras. Conta que houve movimentação típica do tráfico, tendo o usuário entregue o dinheiro para posteriormente receber o entorpecente. Disse que campana durou no máximo 15 minutos.

Evaldo Armando Antonialli, testemunha, policial civil, afirmou que houve denúncias da prática do tráfico de drogas indicando o réu como responsável pela venda. Disse que fizeram campana breve, abordando o réu. Com ele teria sido localizada a droga apreendida. O réu teria confessado a prática do crime. Disse que estavam a cerca de vinte metros. Disse que dois usuários adquiriram a droga.

Em seu interrogatório, o réu ANDRÉ LUIS PAIVA, disse que tinha saído da cidade de Santa Cruz das Palmeiras pois na cidade não tinha droga para vender. Disse que havia comprado apenas uma porção de cocaína e uma de maconha. Disse que usava cerca 30 pinos por dia.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1), auto de exibição e apreensão (fl. 26), auto de constatação preliminar (fls. 28), boletim de ocorrência (fls. 23/24), laudo pericial (fls. 64/66), Relatório Final (fls. 67/68), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu R\$20,00 em moeda corrente, 07 eppendorfs de cocaína (5,68g.) e 01 porção de maconha (2,12g.).

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

O réu já estava sendo observado pelos militares, sua movimentação no local, fizeram com que os policiais não tivessem dúvidas sobre o exercício da mercancia, motivo pelo qual abordaram ANDRÉ e com ele encontraram as substâncias ilícitas.

De forma harmônica e coesa os policiais relataram que perceberam a aproximação de duas pessoas distintas, dois usuários, os quais em atitude típica do crime de tráfico de entorpecentes. Os policiais destacam que os usuários se aproximam e entregam algo ao réu, o qual, posteriormente, entrega algo em troca.

Após campana breve, distante vinte metros do local, o réu foi abordado, tendo sido encontrado em seu poder 07 pinos de cocaína e 01 porção de maconha, dentro de um maço de cigarros.

O réu teria vindo da cidade de Santa Cruz das Palmeiras com o único objetivo de vender droga na cidade. A alegação de que teria vindo adquirir droga nesta cidade, distante 8km, não prospera.

Não há dúvida da traficância.

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime, levando em consideração também a quantidade de droga apreendida.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes. Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança. É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Aponto, ainda, que diante da reincidência específica, 1502264-77.2020.8.26.0530, verifica-se que o réu dedica-se à atividade criminosa. Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. Ostenta maus antecedentes (Proc.nº 1500109-12.2022.8.26.0538). Não há nos autos elementos para valorar a conduta

social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Presente a reincidência específica, 1502264-77.2020.8.26.0530.

Diante disto, agravo a pena, resultando no montante de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 655 dias-multa.

Terceira etapa. Considerando a reincidência específica, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto se dedique a atividades criminosas.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada e da reincidência, determino seu cumprimento inicial no regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, não é possível sua substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ANDRÉ LUIS PAIVA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, aplicando para cada a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa, em regime inicial fechado.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento n° 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA